

253407

1

 **REPÚBLICA DEL ECUADOR**
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
Nº 110587068-5

APELLIDOS Y NOMBRES
CARVAJAL RIOS
CRISTHIAN ISRAEL

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
MACHALA

FECHA DE NACIMIENTO 1994-02-18

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL SOLTERO





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

V4343V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CARVAJAL MEDINA WILSON ELVIS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
RIOS CAMPOVERDE MONICA ROSAURA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LOJA
2013-01-17

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-17



000619786





DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO



Ministerio
de Salud Pública

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA AREA DE EMERGENCIA



CERTIFICADO MÉDICO

CERTIFICO QUE: Cristhian- Israel Carvajal Aros

CON CÉDULA DE IDENTIDAD N.º 110587068-5

Ha sido atendido el día de hoy por el Servicio de Emergencia
Traumatología por presentar fractura abierta
de Tibia derecha almeida - Cle 10- 5. 8h-4.
Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad.

LOJA 24 de Octubre del 2016

Nombre del médico que le atendió Dr. Luis Samimiento Salcedo

Dr. Luis Samimiento Salcedo
 MÉDICO GENERAL
 L: 44 F: 43 N° 127
 Senescyt: 1008-12-1109898

FIRMA Y SELLO DEL MÉDICO

Ministerio
de Salud Pública
 HOSPITAL GENERAL
 ISIDRO AYORA
 EMERGENCIA

SELLO DE LA UNIDAD

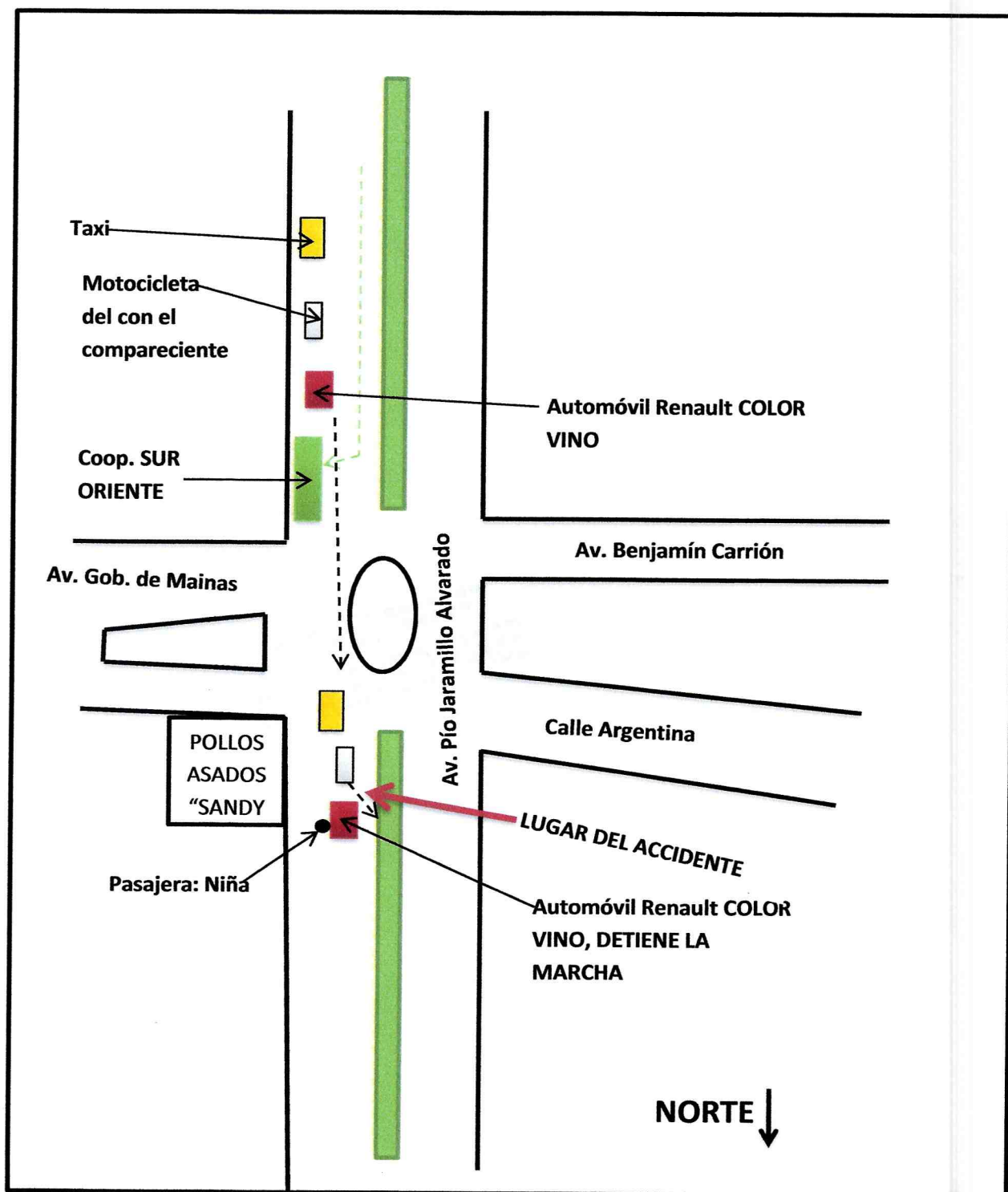
Avenida Manuel Agustín Aguirre y Juan José Samaniego

Teléfono: 2570540 ext. 7023

<http://Instituciones.msp.gob.ec/dps/Loja/>

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

CROQUIS DEL LUGAR DEL ACCIDENTE



 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

4

**FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR**
CONSEJO DE LA JUDICATURA
FORO DE ABOGADOS



AB. RIOS LEON ROLANDO HUMBERTO

Matrícula No: 11-2011-47
Cédula No: 1104486756
Fecha de inscripción: 28/06/2011
Matrícula anterior: N
Tipo de sangre: B+

[Firma]
Firma



ADVERTENCIA

Este documento es único, exclusivo de su titular y de uso
PERSONAL e INTRANSFERIBLE
El Consejo de la Judicatura solicita a las Autoridades
Públicas y Privadas, reconocer al titular de esta credencial
los derechos que le confieren de acuerdo con la
Constitución y las Leyes de la República

[Firma]
Dr. Gustavo Donoso Mena
Secretario General (E)

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

Loja, 10 de noviembre del 2016

Señor

INSPECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS, ecuatoriano, con cédula de ciudadanía Nro. 1105870685, de 22 años de edad, de estado civil soltero, actualmente incapacitado temporalmente para el trabajo, domiciliado en la ciudad de Loja, ante su Autoridad muy respetuosamente comparezco y digo:

Que presento la siguiente **DENUNCIA DE ACCIDENTE LABORAL**:

1.- Las causas, naturaleza y circunstancias del accidente o enfermedad: El día 24 de octubre 2016, a las 08h00, me encontraba realizando el cargo de **"MOTO DELIVERY"** o **"REPARTIDOR"** para el señor **DAVID ANDRÉS RIOFRIO VILLALTA** quien era mi empleador, ya que luego del accidente me despidió intempestivamente.

En el día y hora indicados me encontraba circulando en la motocicleta proporcionada por mi patrono, en el tramo de la Av. Pío Jaramillo Alvarado carril derecho entre la calle John F. Kennedy antes de llegar al redondel de la Tebaida, esto es en sentido sur-norte, en ese momento iba delante del compareciente un vehículo de marca: **RENAULT** de color: concho de vino, y detrás del compareciente un taxi.

En esas circunstancias antes de llegar al redondel de la Tebaida una unidad de transporte de la Cooperativa "Sur Oriente" rebasa por el carril izquierdo del indicado tramo de vía, tanto al taxi, al compareciente y al automóvil de marca: **RENAULT** de color: concho de vino, y se estaciona más adelante para dejar pasajeros. Por ese motivo tanto el automóvil de marca: **RENAULT** de color: concho de vino, el compareciente y el taxi nos pasamos al carril izquierdo para rebasar a la unidad de la Cooperativa "Sur Oriente".

Continuando con el trayecto cruzamos el redondel de la Tebaida, por cuanto no había circulación de vehículos con preferencia de vía en el redondel, luego al pasar el redondel de la Tebaida y la intersección de la Av. Pío Jaramillo Alvarado y Av. Gobernación de Mainas (frente a la venta de pollos asados "SANDY"), en forma **abrupta y negligente el automóvil de marca: RENAULT de color: concho de vino, detiene la marcha en el carril izquierdo de la vía y abre la puerta delantera derecha para dejar a una niña que iba como pasajera en el indicado vehículo, y me cierra el paso**, por lo que de mi parte intenté efectuar una maniobra de esquite ya que no podía ir al carril derecho debido a que podía de mi parte haber atropellado a la niña o que el taxi que venía detrás me golpee, por lo que no tuve otra alternativa de esquivar hacia la izquierda en dirección al parterre.

Pero al intentar esta maniobra de esquite, **se golpeó mi pierna derecha con el guardachoque del vehículo de marca: RENAULT de color: concho de vino, produciéndome una fractura en la tibia derecha.**

Quedando el compareciente en la vía hasta que llegó la ambulancia y los Agentes de Tránsito, quienes llevaron la motocicleta al patio de retención vehicular, ya que la motocicleta se encontraba pasada la revisión vehicular pero sin matrícula.

2.- La persona que haya resultado víctima y el lugar donde se encuentre: La persona que resultó víctima es el compareciente **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS**, y me encuentro actualmente en reposo en mi domicilio ubicado en la ciudadela "Esteban Godoy", en la **calle Cbo. Héctor Chica Nro. 819 y calle Sldo. Freddy Santander**, de la Parroquia San Sebastián del Cantón Loja.

3.- La naturaleza de las lesiones: La naturaleza de la lesión sufrida por el compareciente es una **FRACTURA DIAFISIARIA ALINEADA EN TIBIA DERECHA**.

Lesión que produce una incapacidad temporal para laboral de tres meses aproximadamente.

4.- La persona que tenga derecho a la indemnización: La persona que tiene derecho a la indemnización por incapacidad temporal para el trabajo es el compareciente **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS**.

5.- La remuneración que percibía la víctima: La remuneración que percibía el compareciente para efectos de la indemnización por incapacidad temporal para el trabajo es la **REMUNERACIÓN BÁSICA UNIFICADA PARA EL TRABAJADOR EN GENERAL**, esto es la cantidad de **USD 366,00**.

6.- El nombre y domicilio del empleador: Mi empleador es el señor **DAVID ANDRÉS RIOFRIO VILLALTA**, a quien se le notificará en su domicilio ubicado en el **Barrio Época** de la ciudad de Loja, en la **calle Surinam Nro. 28-28 y calle Canadá**, o en las oficinas del lugar donde el compareciente laboraba, esto es el **comercial "CR AUTOLUJOS Y NEUMÁTICOS"** ubicado en la **Av. Daniel Álvarez Burneo y Av. Orillas del Zamora** (en diagonal a la entrada principal del Colegio Técnico Superior "Daniel Álvarez Burneo"), adjunto croquis y fotografía de esta última dirección.

Fundamento la presente denuncia en lo establecido en los Art. 359 numeral 4; Art. 362; Art. 365; Art. 367; Art. 373; Art. 386; Art. 387; Art. 388; Art. 402, y más pertinentes de la Codificación del Código del Trabajo vigente, y solicito a su Autoridad se notifique al señor **DAVID ANDRÉS RIOFRIO VILLALTA**, para que cancele al compareciente las siguientes indemnizaciones:

a) Gastos de asistencia médica y farmacéutica.

b) Indemnización por incapacidad temporal para el trabajo, esto es el 75% de la remuneración por tres meses de incapacidad temporal según el certificado médico que adjunto.

Indico además que **NO ESTOY AFILIADO** al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, conforme se desprende del certificado que acompaño.

Adjunto croquis del lugar y modo en que se produjo el accidente, así como radiografía, certificado médico; y croquis y fotografía para la notificación a mi empleador.

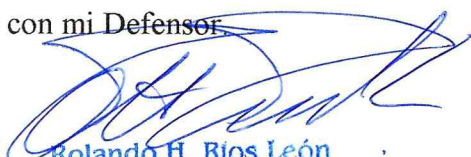
Señalo domicilio judicial en la **casilla Nro. 1278**, casillero judicial electrónico **1104486756**, correo electrónico: **legalisconsensu@hotmail.es**, y autorizo al **Abogado Rolando Humberto Ríos León** para que suscriba escritos en mi nombre hasta la terminación del presente asunto.

Con copia y documentación.

Señor Inspector, atentamente.

Firmo con mi Defensor.

Def.


Rolando H. Ríos León
ABOGADO
 **Mat. 11-2011-47 C.N.J.**


.....
Sr. Cristhian Israel Carvajal Ríos
C.C. 1105870685

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

0006972LOJ2016

Código: 0006972LOJ2016

TIPO DE DOCUMENTO:	ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES, PARA USUARIOS QUE NO CONSTEN DENTRO DEL RÉGIMEN DEL IESS	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO:	11-11-2016
FECHA DE INGRESO:	11-11-2016 02:28:09	NÚMERO DE HOJAS:	12	ANEXOS: 0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR			
USUARIO REMITENTE:	CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS			
ASUNTO:	ACCIDENTES DE TRABAJO SEGUIDO POR : CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS EN CONTRA DE : DAVID ANDRES RIOFRIO VILLALTA-TRÁMITE N°. : 253407			
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	DIANA KARINA AMAY BURGUAN			
OBSERVACIONES:	RB			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802MINISTERIO DEL TRABAJO
Teléfono(s) 023814000Documento No. : MDT-DRTSPL-2016-7186-EXTERNO
Fecha : 2016-11-11 14:30:16 GMT -05
Recibido por : Diana Karina Amay Burguan
Para verificar el estado de su documento ingrese a <http://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario: "1105870685"

11/11/2016 14:



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR



Ministerio
del Trabajo

Quito - Ecuador
- República de El Salvador
Nro. 34-183 y Suiza
Teléfono: (593-2) 351-4000
- Cliente Previsión Médica
Teléfono: (593-2) 351-4000

DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO DE LOJA

INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOJA

LOJA

Viernes 11 de Noviembre 2016

Trámite N°. : 253407

Se recibió el presente proceso de : ACCIDENTES DE TRABAJO seguido por : CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS en contra de : DAVID ANDRES RIOFRIO VILLALTA el cual mediante sorteo correspondió a : ROBERT PAÚL BLACIO AGUIRRE.

RESPONSABLE

Número de Fojas Presentadas: 12

Asunto: ACCIDENTE DE TRABAJO N°253407-0006972LOJ2016

De: robert blacio <robert_blacio@trabajo.gob.ec>

Fecha: 12/11/2016 9:34

Para: legalisconsensu@hotmail.es

ACCIDENTE DE TRABAJO N°253407-0006972LOJ2016

MINISTERIO DEL TRABAJO

INSPECTORIA PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

A: CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS

A: Abg. Rolando Ríos León

CAS: 1278

Correo electrónico: legalisconsensu@hotmail.es

INSPECTORIA PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA.

Loja, 12 de noviembre del año 2016, a las 09H32.- VISTOS.- Conforme escrito presentado, AVOCO conocimiento del aviso de ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 253407-0006972LOJ2016, planteada por el Señor CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS en contra del señor DAVID ANDRES RIOFRIO VILLALTA en su calidad de empleador. En lo principal conforme al procedimiento de Ley, se califica de claro y completo por lo que se acepta a trámite el presente aviso de accidente de trabajo propuesto de conformidad al Art. 387 y 388 del Código del Trabajo, por lo cual se dispone correr traslado con el contenido de la presente acción administrativa a la parte empleadora en el lugar señalado para el efecto, concediéndole el término de dos días para que proceda a contestar el AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO y señalar casillero judicial. Esta Autoridad dispone: I) El día **LUNES 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LAS 11H20**, se llevará a efecto la Comprobación de la veracidad de la denuncia en el lugar de trabajo; II) La parte accionante presentará en el término de setenta y dos horas, los certificados médicos de: a) Atención clínico-quirúrgica con el diagnóstico y código CIE 10 del Médico Tratante; y, b) Pronóstico; esto para los fines legales pertinentes; III) Téngase en cuenta la autorización que la parte accionante le concede al Abg. Rolando Ríos León; el casillero judicial y correo electrónico señalado para futuras notificaciones.- Cúmplase y notifíquese.-EL INSPECTOR

Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs

INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

--

11

Saludos Cordiales,

Robert Paúl Blacio Aguirre

Inspector Senior

Rocafuerte y Bolívar (Edif. GEOMIL)

Tel: 072571503 - 072588102 ext. 11007

robert_blacio@trabajo.gob.ec

LOJA - ECUADOR

www.trabajo.gob.ec



Ministerio
del Trabajo



GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR



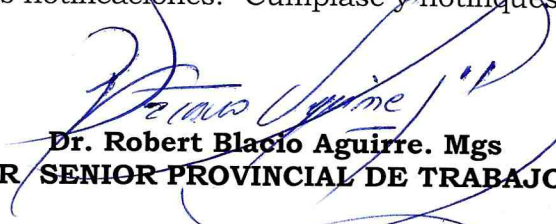
Cuidemos el planeta. Por favor no
imprimas este e-mail si no es necesario.

Presentado el escrito el día de hoy a las 14:28 con copia.- Loja, 11 de noviembre del año 2016.- EL INSPECTOR.

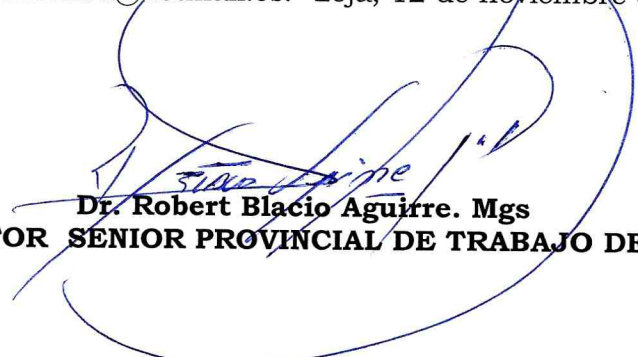

Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

INSPECTORIA PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA.

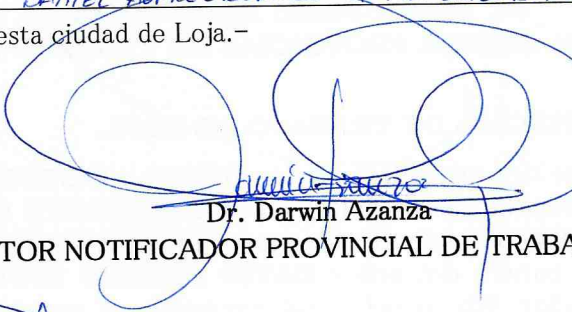
Loja, 12 de noviembre del año 2016, a las 09H32.- **VISTOS.-** Conforme escrito presentado, AVOCO conocimiento del aviso de **ACCIDENTE DE TRABAJO NRO. 253407-0006972LOJ2016**, planteada por el Señor **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS** en contra del señor **DAVID ANDRES RIOFRIO VILLALTA** en su calidad de empleador. En lo principal conforme al procedimiento de Ley, se califica de claro y completo por lo que se acepta a trámite el presente aviso de accidente de trabajo propuesto de conformidad al Art. 387 y 388 del Código del Trabajo, por lo cual se dispone correr traslado con el contenido de la presente acción administrativa a la parte empleadora en el lugar señalado para el efecto, concediéndole el término de dos días para que proceda a contestar el AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO y señalar casillero judicial. Esta Autoridad dispone: I) El día **LUNES 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, A LAS 11H20**, se llevará a efecto la Comprobación de la veracidad de la denuncia en el lugar de trabajo; II) La parte accionante presentará en el término de setenta y dos horas, los certificados médicos de: a) Atención clínico-quirúrgica con el diagnóstico y código CIE 10 del Médico Tratante; y, b) Pronóstico; esto para los fines legales pertinentes; III) Téngase en cuenta la autorización que la parte accionante le concede al Abg. Rolando Ríos León; el casillero judicial y correo electrónico señalado para futuras notificaciones.- Cúmplase y notifíquese.-EL INSPECTOR


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

CERTIFICO.- Haber notificado con la providencia que antecede al Señor **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS**, en el casillero judicial Nro. 1278 y correo electrónico legalisconsensu@hotmail.es.- Loja, 12 de noviembre del año 2016.- EL INSPECTOR.


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

En la ciudad de Loja, a los 14 días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil dieciséis, a las 09:55, notifiqué con el escrito y providencia que antecede al Señor DAYID ANDRÉS PIOTRIO VILLALTA, el mismo que fue entregada a la Señor (a) MISHEL TORRES GUARNIZO, en el domicilio ubicado en las calles DANIEL ALFREDO BERNAL V. AV. ORILLAS DEL ZAFIRO o en el lugar que fuese encontrada, de esta ciudad de Loja.-


Dr. Darwin Azanza

INSPECTOR NOTIFICADOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA





1103997886

ACCIDENTE DE TRABAJO N°253407-0006972LOJ2016

Dr. Robert Blacio**INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA**

CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS, en la denuncia por accidente de trabajo que he presentado en su despacho, a su Autoridad muy respetuosamente digo:

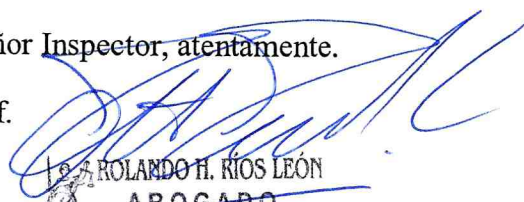
Que hasta el día de hoy se me concedió por parte de su Autoridad término para presentar el certificado de atención clínica, código CIE-10 y pronóstico, lo cual se encuentran tanto mis familiares y mi Defensor solicitando en el Hospital Isidro Ayora de Loja, pero manifiestan que el Médico Especialista por diversas ocupaciones no me puede conferir el certificado para el día de hoy, **por lo que le solicito** a su Autoridad, se **ME CONCEDA UNA PRORROGA AL TÉRMINO** para presentar la referida documentación.

Con copia.

Autorizado por el peticionario, firma su Defensor.

Señor Inspector, atentamente.

Def.


ROLANDO H. RÍOS LEÓN
ABOGADO
Mat. 11-2011 - 47 C. J.

15



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

 0007123LOJ2016		Código: 0007123LOJ2016	
TIPO DE DOCUMENTO: ESCRITOS DE CONTESTACION	OFICIO Nro.: SN	FECHA OFICIO:	16-11-2016
FECHA DE INGRESO: 16-11-2016 01:38:52	NÚMERO DE HOJAS: 02	ANEXOS:	0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR		
USUARIO REMITENTE:	CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS		
ASUNTO:	ESCRITOS DE CONTESTACION		
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	MAYTE DEL CISNE ELIZALDE VIVANCO		
OBSERVACIONES:	ACCIDENTE DE TRABAJO NO. 253407 - 0006972LOJ2016		

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

 0007123LOJ2016		Código: 0007123LOJ2016	
TIPO DE DOCUMENTO: ESCRITOS DE CONTESTACION	OFICIO Nro.: SN	FECHA OFICIO:	16-11-2016
FECHA DE INGRESO: 16-11-2016 01:38:52	NÚMERO DE HOJAS: 02	ANEXOS:	0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR		
USUARIO REMITENTE:	CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS		
ASUNTO:	ESCRITOS DE CONTESTACION		
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	MAYTE DEL CISNE ELIZALDE VIVANCO		
OBSERVACIONES:	ACCIDENTE DE TRABAJO NO. 253407 - 0006972LOJ2016		

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802

Ministerio del Trabajo
MINISTERIO DEL TRABAJO
Teléfono(s): 023814000

Documento No. : MDT-DRTSPL-2016-7343-EXTERNO
Fecha : 2016-11-16 13:38:14 GMT -05
Recibido por : Mayte Del Cisne Elizalde Vivanco
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario: "1105870685"



Dirección de
Protección Social



JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

1278



ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN DERECHOS

AAPD Nro. 410-2016-JCPDNA-L

LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA.- En Loja, a los 15 días del mes de noviembre del 2016, a las 08:16. Integrada por Ab. Andrea P. González Rivera y Lcda. María A. Izquierdo Ordóñez Miembros Principales de la Junta Cantonal y Ab. Valeria Arboleda Lascano, principalizada mediante oficio Nro. 206-CCNAL-2016. **VISTOS.-** En atención al escrito de fecha 14 de noviembre del 2016 a las 16:54, remitido a este Organismo por el Sr. Jonathan Oscar Gómez Garrochamba, esta Autoridad **DISPONE: PRIMERO.-** Se difiere la audiencia de contestación y conciliación señalada para el día 16 de noviembre del 2016 a las 09:00, para el día 21 de noviembre del 2016 a las 10:30. Invítase al niño Michael Esteven Gómez Benítez, a fin de ser escuchado reservadamente en este Organismo el mismo día de la audiencia a las 10:20.- **NOTIFIQUESE.- CÚMPLASE.- f) LAS MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA.**

Ab. Valeria Arboleda L.

Ab. Andrea P. González R.

Lcda. María A. Izquierdo O.

JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA.



ACCIDENTE DE TRABAJO N°253407-0006972LOJ2016**Dr. Robert Blacio****INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA**

CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS, en la denuncia por accidente de trabajo que he presentado en su despacho, a su Autoridad muy respetuosamente digo:

Que del documento adjunto, vendrá a su conocimiento que el día lunes 21 de Noviembre del 2016 a las 10h: 30, mi defensor tiene una audiencia en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Loja, motivo por el cual le **solicito se digne diferir la fecha y hora para la realización de la verificación de la denuncia del accidente laboral.**

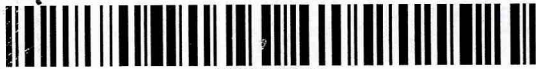
Con copia y documento en una foja.

Autorizado por el peticionario, firma su Defensor.

Señor Inspector, atentamente.

Def.


Rolando H. Rios León
ABOGADO
Mat. 11-2011-47 C.N.J.

GOBIERNO NACIONAL DE
LA REPUBLICA DEL ECUADORMINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

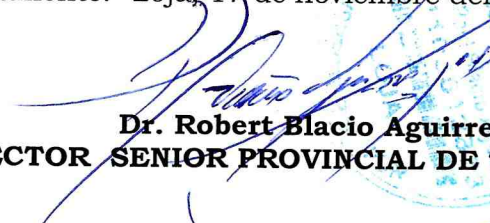
0007171LOJ2016

Código: **0007171LOJ2016**

TIPO DE DOCUMENTO:	ESCRITOS DE CONTESTACION	OFICIO Nro.: S/N	FECHA OFICIO:	17-11-2016
FECHA DE INGRESO:	17-11-2016 02:01:35	NÚMERO DE HOJAS:	03	ANEXOS: 0
INSTITUTO REMITENTE:	PARTICULAR			
USUARIO REMITENTE:	CRISTIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS			
ASUNTO:	ESCRITOS DE CONTESTACION			
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO):	DIANA KARINA AMAY BURGUAN			
OBSERVACIONES:				

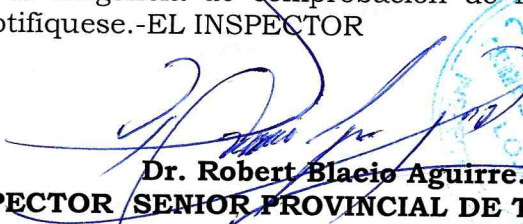
Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802
MINISTERIO DEL TRABAJO
Teléfono(s): 023814000Documento No. : MDT-DRTSPL-2016-7393-EXTERNO
Fecha : 2016-11-17 14:00:50 GMT -05
Recibido por : Diana Karina Amay Burguan
Para verificar el estado de su documento ingresa a **17/11/2016 14:00**
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario: "1105870685"

Presentado los escritos los días 16 y 17 de noviembre del año 2016, a las 13h38 y 14h01 respectivamente.- Loja, 17 de noviembre del año 2016.- EL INSPECTOR.

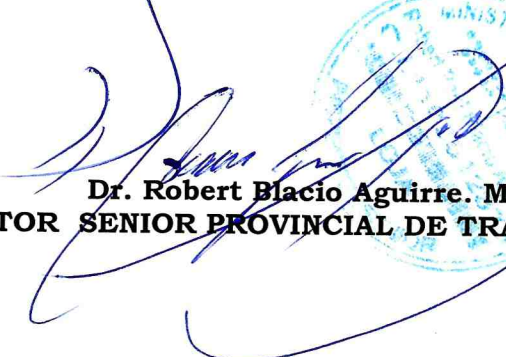

Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

INSPECTORIA PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA.

Loja, 21 de noviembre del año 2016, a las 09H18.- **VISTOS.-** Conforme escrito presentado, esta Autoridad Administrativa dispone: I) Téngase en cuenta los escritos lo que en derecho importe; II) Se concede el término de cuarenta y ocho horas para que la parte accionante, presente las certificaciones solicitadas mediante providencia de fecha 12 de noviembre del año 2016; y, III) No ha lugar a la petición de diferimiento por parte del accionante; en virtud, de que en primera instancia esta Dependencia Pública mediante providencia de fecha 12 de noviembre del año 2016, a las 09h32; señaló para el día lunes 21 de noviembre del año 2016, a las 11h20 se lleve a efecto la comprobación de la veracidad de la denuncia; y, la Junta Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Loja, recién mediante providencia de fecha 15 de noviembre del 2016 a las 08:16 difiere la audiencia en la acción administrativa de Protección Derechos. En consecuencia, el defensor del accionante conocía con mucho tiempo de antelación la diligencia de comprobación de la veracidad de la denuncia.- Cúmplase y notifíquese.-EL INSPECTOR


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

CERTIFICO.- Haber notificado con la providencia que antecede al Señor **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS**, en el casillero judicial Nro. 1278 y correo electrónico legalisconsensu@hotmail.es.- Loja, 21 de noviembre del año 2016.- EL INSPECTOR.


Dr. Robert Blacio Aguirre. Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

ACCIDENTE DE TRABAJO N°253407-0006972LOJ2016

Dr. Robert Blacio

INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS y **DAVID ANDRÉS RIOFRÍO VILLALTA**, en la denuncia por accidente laboral que se tramita en su despacho, a su Autoridad muy respetuosamente decimos:

Que las partes hemos llegado a un **ACUERDO TRANSACCIONAL** con el objeto de dar por terminado el presente asunto, esto es lo siguiente:

- 1.- El compareciente señor **DAVID ANDRÉS RIOFRÍO VILLALTA** en calidad de empleador, por concepto de gasto de atención clínica, farmacéutica, indemnización por incapacidad temporal y pago de liquidación de haberes laborales, cancelará al trabajador señor **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS**, la cantidad de **QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 500,00)**, el pago se realizará mediante tres cheques del Banco de Loja, dos de los cuales serán por el valor de USD 166,00, y un tercer cheque de USD 168,00.
- 2.- El compareciente señor **DAVID ANDRÉS RIOFRÍO VILLALTA** en calidad de empleador, entregará al señor **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS**, la letra de cambio que fue firmada en blanco al inicio de la relación laboral.
- 3.- Que al momento de que se cumpla el presente compromiso en su totalidad, el compareciente **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS**, en lo posterior no tendrá derecho a reclamar valor alguno por concepto de los valores indicados en el numeral 1 del presente acuerdo.

Con copia.

Señor Inspector Provincial, muy atentamente.

Firmamos con nuestros Defensores.


.....
CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RÍOS
C.C. 110597068-5


.....
DAVID ANDRÉS RIOFRÍO VILLALTA
C.C. 710447387-2


Def. Dr. Rolando Humberto Ríos León
ABOGADO
Mat. 11-2011-47 F. A.


Def. Dr. Jaime González
ABOGADO
Mat. 11-2015-72 F.A.

21



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

 0007273LOJ2016		Código: 0007273LOJ2016	
TIPO DE DOCUMENTO: ESCRITOS DE CONTESTACION	OFICIO Nro.: SN	FECHA OFICIO:	22-11-2016
FECHA DE INGRESO: 22-11-2016 01:28:25	NÚMERO DE HOJAS: 02	ANEXOS:	0
INSTITUTO REMITENTE: PARTICULAR			
USUARIO REMITENTE: CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS			
ASUNTO: ESCRITOS DE CONTESTACION			
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO): MAYTE DEL CISNE ELIZALDE VIVANCO			
OBSERVACIONES: ACCIDENTE 253407-0006972LOJ2016			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802



MINISTERIO DEL TRABAJO
SECRETARIA GENERAL

 0007273LOJ2016		Código: 0007273LOJ2016	
TIPO DE DOCUMENTO: ESCRITOS DE CONTESTACION	OFICIO Nro.: SN	FECHA OFICIO:	22-11-2016
FECHA DE INGRESO: 22-11-2016 01:28:25	NÚMERO DE HOJAS: 02	ANEXOS:	0
INSTITUTO REMITENTE: PARTICULAR			
USUARIO REMITENTE: CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS			
ASUNTO: ESCRITOS DE CONTESTACION			
RECIBIDO POR (FUNCIONARIO): MAYTE DEL CISNE ELIZALDE VIVANCO			
OBSERVACIONES: ACCIDENTE 253407-0006972LOJ2016			

Quito: Salinas 1750 y Bogotá. 020256 3250/ Clemente Ponce N15-59 y Piedrahita. 02 254 8900
Guayaquil: Av. Olmedo 108 y Malecon. 04 251 5190 / 04 232 5802

Ministerio
del Trabajo
MINISTERIO DEL TRABAJO
Teléfono(s): 023814000

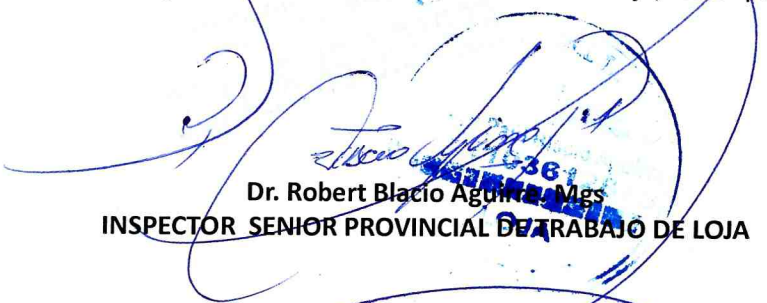
Documento No. : MDT-DRTSPL-2016-7497-EXTERNO
Fecha : 2016-11-22 13:27:27 GMT -05
Recibido por : Mayte Del Cisne Elizalde Vivanco
Para verificar el estado de su documento ingrese a
<https://www.gestiondocumental.gob.ec>
con el usuario: "1105870685"

Presentado en la Inspectoría del Trabajo de Loja, 22 de noviembre del año 2016, a las 13:28.-
CERTIFICO.

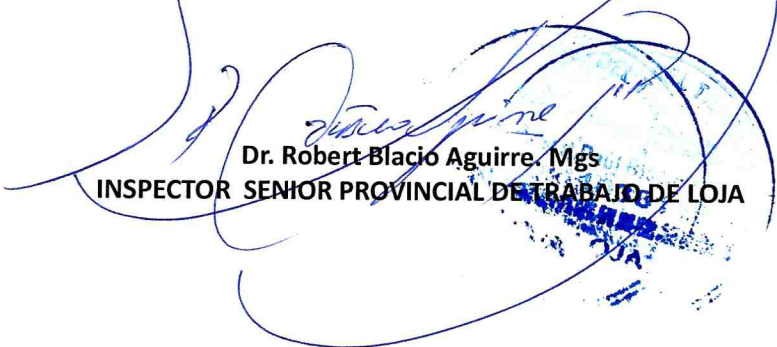

Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR DEL TRABAJO DE LOJA

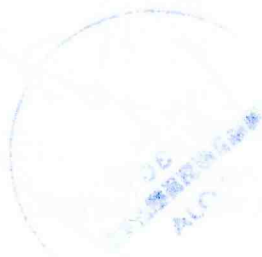
INSPECTORIA PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LOJA.

Loja, 22 de noviembre del año 2016, a las 16H34.- **VISTOS.-** Conforme el escrito signado con el Nro. 0007273LOJ2016, esta Autoridad Administrativa dispone: I) Téngase en cuenta el escrito lo que en derecho importe; y, II) Por cuanto las partes han llegado a un ACUERDO TRANSACCIONAL, se ordena el ARCHIVO del presente aviso de accidente de trabajo, esto para los fines legales pertinentes.


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA

CERTIFICO.- Haber notificado con la providencia que antecede al Señor **CRISTHIAN ISRAEL CARVAJAL RIOS**, en el casillero judicial Nro. 1278 y correo electrónico legalisconsensu@hotmail.es.- Loja, 22 de noviembre del año 2016.- EL INSPECTOR.


Dr. Robert Blacio Aguirre, Mgs
INSPECTOR SENIOR PROVINCIAL DE TRABAJO DE LOJA



 Ministerio
del Trabajo
ESPACIO EN BLANCO

